兰溪市凯扬商贸有限公司
“10·24”一般机械伤害事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2022.10

2022年10月24日02时许，兰溪市凯扬商贸有限公司在兰溪市交投矿业有限公司的破碎工程作业现场（位于矿区外）发生一起机械伤害事故，致一人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、香溪镇组成的兰溪市凯扬商贸有限公司一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：兰溪市凯扬商贸有限公司

事故发生时间：2022年10月24日02时许

事故发生地点：兰溪市交投矿业有限公司的破碎工程作业现场

事故类别：机械伤害

事故伤亡情况：死亡1人。死者：余某明，男，汉族，59周岁，身份证号：330719********4712，系兰溪市凯扬商

贸有限公司机修工，住址：浙江省兰溪市马涧镇穆澄源村人。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

兰溪市凯扬商贸有限公司成立于2020年09月24日，注册地位于浙江省金华市兰溪市马涧镇黄泥山下村大板桥13号（自主申报），法定代表人为张某伟。经营范围包括一般项目：建筑材料销售；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑劳务分包；各类工程建设活动。

（二）事故相关单位概况

兰溪市交投矿业有限公司成立于2020年02月27日，注册地位于浙江省金华市兰溪市香溪镇龙潭村郑东坞（自主申报），法定代表人为方某华。经营范围包括许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采。一般项目：建筑材料批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）涉事工程概况

工程名称：碎石加工劳务服务

业主单位：兰溪市交投矿业有限公司

施工单位：兰溪市凯扬商贸有限公司

该项目加工服务制石综合单价8.08元/吨，年产100吨碎石。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2022年10月23日晚上22时许，兰溪市凯扬商贸有限公司破碎工陈某江、鲍某新以及机修工余某明三人一组正式开始破碎作业。24日凌晨1时许，破碎工陈某江在破碎系统控制室听到破碎系统中的榔头机发出较大声响，就将操作台上的破碎系统（鄂破机和榔头机）开关关掉，然后找到机修工余某明一同前往破碎作业现场查看榔头机情况。24日凌晨1时20分许，经二人检查后发现系该破碎系统中的榔头机下部筛子发生脱落引起故障，需重新安装筛子，余某明便让陈某江先去破碎系统控制室关停所有机器。陈某江回到控制室后就将所有机器关停（按了操作台上的二十几个按钮），在关停所有机器开关后，陈某江才发现操作台上已关闭的榔头机开关还显示亮着，就马上将榔头机的开关又关掉。24日凌晨1时30分许，破碎工鲍某新在破碎作业现场发现破碎机输送带不动了，就前往破碎系统控制室向陈某江了解情况，在其经过榔头机位置时发现有两块榔头机上的铁质丝片滑落至榔头机下方的水池中，就先去总电房关了榔头机的电源，然后到了破碎系统控制室向陈某江询问停机情况。陈某江告知鲍某新是榔头机下部筛子掉落需要修理，随后鲍某新就去寻找机修工余某明，当鲍某新寻找到破碎作业现场的，榔头机后方位置时，突然发现榔头机下方水池里的水变成了红色，还有安全帽及破碎的衣物浮在水面上，鲍某新马上意识到一直未找到的余某明很可能在水池中，就立即跑去找陈某江告知其发现的异常情况，并打电话通知公司主要负责人张某伟，张某伟接到通知后于24日凌晨1时40分到达事发现场，并拨

打了报警电话。

（二）事故救援情况

事故发生后，余某明当场死亡，兰溪市凯扬商贸有限公司法定代表人张某伟到达事发现场并拨打了110报警。

（三）事故报告情况

事故发生后，110指挥中心接到张某伟报警电话，接警后将应急处警指令下达至市应急管理局和香溪派出所。

四、事故鉴定情况

事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对事故受害者余某明死亡原因进行鉴定（尸表检验）。杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2022〕病鉴字第391号）鉴定意见认为被鉴定人余某明的死亡原因，符合全身（头、胸、下腹部及会阴部）多发性毁损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

五、事故原因和性质认定

（一）事故发生原因

经事故调查组初步调查和综合分析，事故发生原因为破碎工陈某江在关停所有机器开关的时候误触破碎系统的榔头机已关闭的开关，致使未等到机器电源切断就擅自进入破碎系统检修的机修工余某明被卷入机器导致死亡。

（二）事故性质认定

经调查认定，兰溪市凯扬商贸有限公司“10.24”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故相关单位及人员存在的问题

1.兰溪市凯扬商贸有限公司

作为事故发生单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定，该公司将项目现场作业人员的安全生产教育培训工作假手于项目发包单位，未对从业人员进行相应的安全生产教育和培训，未能确保作业人员具备必要的安全生产知识，掌握相应的安全操作规程；违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，该公司对涉事项目的事故隐患排查治理工作落实不到位，未及时发现作业现场存在的事故隐患，也未督促从业人员严格执行机器检维修的规章制度和安全操作规程，对事故的发生负有主要责任。

2.兰溪市凯扬商贸有限公司法定代表人张某伟

作为事故发生单位主要负责人，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项的规定，未制定本单位设备检维修制度以及安全操作规程；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项的规定，未组织制定并实施本单位破碎项目作业人员的安全生产教育和培训计划；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，未能督促、检查本单位涉事项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。

3.兰溪市凯扬商贸有限公司安全员张某

张某作为公司的安全员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，对涉事项目的安全施工未

进行有效的检查、指导和监督，未及时排查并消除生产安全事故隐患；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项的规定，未按规范要求组织开展涉事项目作业人员的三级安全教育和安全技术交底。

4.兰溪市凯扬商贸有限公司破碎操作工陈某江

作为破碎操作工，未严格遵守安全操作规程，在机修工准备检修前未切断总电源，因在关停所有机器按钮时误触榔头机的开关，致使在破碎系统内的余某明被卷进机器，导致事故发生，对事故的发生负有间接和次要责任。

5.兰溪市凯扬商贸有限公司机修工余某明

作为机修工，违反操作规程，在未断电的情况下进入破碎系统进行检修，致使发生事故导致死亡，对本次事故的发生负有直接和主要责任，鉴于余某明已在事故中死亡，故不予追究。

6.兰溪市交投矿业有限公司

作为涉事项目业主单位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，未对项目承包单位兰溪市凯扬商贸有限公司的涉事项目安全生产工作进行统一协调、管理，相应的安全检查及隐患整改督促落实不到位。

7.兰溪市交投矿业有限法人代表方某华

方某华作为交投矿业有限公司的法人代表，未建立健全并实施安全生产规章制度和操作规程，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时排查并消除生产安全事故隐患。

8.兰溪市交投矿业有限公司矿长卢某忠

作为涉事项目管理单位主持公司生产经营管理工作的矿长，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，对项目劳务分包单位的安全生产检查不到位，未有效履行对涉事项目的安全生产管理职责；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第七项的规定，对项目劳务分包单位存在的安全事故隐患整改闭环情况未及时跟进并督促落实。

9.兰溪市交投矿业有限公司安全员陈某

作为涉事项目管理单位的安全员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，对本单位劳务分包单位的安全施工未进行有效的检查、指导和监督，及时督促劳务分包单位开展排查并消除生产安全事故隐患；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项的规定，未按规范要求组织开展劳务分包单位施工人员的三级安全教育和安全技术交底，未有效督促劳务分包单位的隐患整改闭环，同一问题同一隐患反复多次出现，未见闭环整改相关资料。

（二）事故相关单位及人员处理建议

1.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项规定对兰溪市凯扬商贸有限公司进行行政处罚；

2.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定对兰溪市凯扬商贸有限公司法定

代表人张某伟进行行政处罚；

3.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对兰溪市凯扬商贸有限公司安全员张某进行行政处罚；

4.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定对兰溪市交投矿业有限公司进行行政处罚；

5.建议由兰溪市交投集团根据公司相关规章制度，对兰溪市交投矿业有限公司法人代表方某华作出免职处理；

6.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款对兰溪市交投矿业有限公司矿长卢某忠进行行政处罚；

7.建议由市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款对兰溪市交投矿业有限公司安全员陈某进行行政处罚；

8.建议由兰溪市凯扬商贸有限公司根据公司相关规章制度对陈某江进行处理。

七、事故防范措施建议

（一）兰溪市凯扬商贸有限公司

要认真剖析本次事故原因，吸取事故教训，落实好安全生产主体责任，按照要求规范开展第三方单位作业人员的安全生产教育和培训，严禁未经安全教育、未接受安全技术交底的作业人员进入现场作业；建立、健全本单位安全生产责任制，严厉督促项目施工现场管理人员认真履行岗位职责，

强化安全生产现场管理和巡查，第一时间制止和进行全面检查和闭纠正作业人员违反操作规程行为和危险作业行为，指导作业人员按照安全操作规程开展作业；全面排查治理安全隐患，严格开展风险辨识，重点针对第三方作业单位的项目危险性以及安全防护措施落实情况，进行全面检查和闭环整改，确保安全生产，杜绝事故发生。各第三方单位要认真吸取事故教训，举一反三，做好作业机械、作业现场的安全管理工作，强化一线安全管理监管力量。

（二）兰溪市交投矿业有限公司

要有效发挥发包单位的作用，加强统筹规划、计划协调和工作落实，持续推进对安全生产重点环节的全方位、全过程、全链条管理，经常性组织开展安全生产联合大检查，督促落实各级岗位责任制，完善安全防护措施，提升安全管理能力，营造安全生产氛围。要以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，强化作业队伍管理，严格劳动纪律，切实提高施工人员的风险观念和安全意识。

（三）市交投集团

市交投集团短时间内发生两起生产安全亡人事故，要深刻吸取教训，举一反三，全面开展全集团的安全生产警示教育，持续推进督导检查，严把安全关口，坚持红线意识、底线思维，认真抓好风险分析研判，摸准弄清关键环节、重大风险，分类制定管控措施，通过约谈警示、强化执法和上门服务等多种手段，杜绝生产安全事故的发生。